

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5477/2543

พนักงานอัยการจังหวัดระยอง
นาง ขวัญเรือน มุกประดับทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.รษฎากร มาตรา 118

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 4

เมื่อสัญญากู้ยืมเงินอันเป็นตราสารที่โจทก์อ้างเป็นพยานมิได้ปิดอาการแสดงมปีจึง
ต้องถือว่าสัญญากู้ยืมเงินต้องห้ามมิให้นำมารับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 เสมือนว่าการกู้ยืมเงินระหว่างผู้เสียหายกับจำเลย
ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือผู้เสียหายจะนำสัญญากู้ยืมเงินมาฟ้องบังคับ
จำเลยให้คืนเงินแก่ตนมิได้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
แม้ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้เสียหายแต่เมื่อหนี้
นั้นไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย การออกเช็คของจำเลยจึงขาดองค์ประกอบ
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มาตรา 4

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(1)(2)

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(1)(2) จำคุก 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยและนายสุพลอินทร์
พรหม สามีของจำเลยร่วมกันกู้ยืมเงินนายฉัตรชัย เจริญผล ผู้เสียหายจำนวน
100,000 บาท กำหนดชำระเงินคืนภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2539 ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ซึ่งไม่ปิดอาการแสดงตามประมวลกฎหมาย ต่อมาจำเลยออกเช็คธนาคารกรุงเทพ
จำกัด สาขามอบตาพูด ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540 จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่
ผู้เสียหายเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินและธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 โดยให้เหตุผลว่าโปรดติดต่อผู้ส่งจ่าย เนื่องจากจำเลย
ไม่มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าจำเลย
กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 เกิดขึ้นต่อเมื่อจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่
มีอยู่จริงและสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย คดีนี้จำเลยและสามีร่วมกันกู้ยืมเงินผู้
เสียหายจำนวน 100,000 บาทตามสัญญากู้ยืมเงิน สำหรับการกู้ยืมเงินนั้นประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "การกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบ
บาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือ
ชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่" และประมวลกฎหมาย
มาตรา 118 บัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสดงฉบับบริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก
หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดย

ปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้ และขีดฆ่าแล้ว" ดังนั้น เมื่อสัญญากู้ยืมเงินอันเป็นตราสารที่โจทก์อ้างเป็นพยานมิได้ปิดอากรแสตมป์ จึงต้องถือว่าสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ต้องห้ามมิให้นำมารับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 เสมือนว่าการกู้ยืมเงินระหว่างผู้เสียหายกับจำเลย และสามีไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ ผู้เสียหายจะนำสัญญากู้ยืมเงินมาฟ้องบังคับจำเลยและสามีให้คืนเงิน 100,000 บาทแก่ตนมิได้เช่นนี้ หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย แม้ข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์และจำเลย จะได้ว่าจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้เสียหาย แต่เมื่อหนี้นั้นไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายเสียแล้ว การออกเช็คของจำเลยจึงขาดองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ไม่เป็นความผิดตามฟ้อง ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยนำสืบและยื่นคำแถลงการณ์ปิดคดีเป็นหนังสือว่าจำเลยกู้ยืมและทำสัญญากู้ยืมเงิน 100,000 บาทจากผู้เสียหายจริงข้อเท็จจริงจึงยุติว่าจำเลยกู้ยืมเงินจริง คดีไม่จำเป็นต้องอาศัยสัญญากู้เป็นหลักฐานในคดีแม้สัญญากู้ยืมเงินมิได้ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ก็ฟ้องร้องบังคับคดีได้เห็นว่า การปิดอากรแสตมป์ในสัญญากู้ยืมเงินให้ครบถ้วนถูกต้องตามประมวลรัษฎากรเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การกระทำของจำเลยครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ดังที่วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น ดังนั้น ตราบใดที่ยังไม่มีการปิดอากรแสตมป์ในสัญญากู้ให้ถูกต้องความผิดของจำเลยก็ยังไม่เกิด ขณะผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาจำเลยและมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีความผิดต่อส่วนตัวกับจำเลยตลอดจนในขณะโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ สัญญากู้ยืมเงินมิได้ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรการกระทำของจำเลยก็ยังไม่ครบองค์ประกอบความผิด ผู้เสียหายมิใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) จึงไม่มีอำนาจร้องทุกข์และมอบคดีแก่พนักงานสอบสวนและโจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้อง ที่จำเลยนำสืบและ

ยื่นคำแถลงการณ์ปิดคดีเป็นหนังสือยอมรับว่าทำสัญญากู้ยืมเงินจากผู้เสียหายก็ไม่อาจทำให้สิทธิการร้องทุกข์ของผู้เสียหายและอำนาจฟ้องของโจทก์ที่ไม่มีมาแต่เริ่มแรกพลิกฟื้นเกิดขึ้นโดยมีผลย้อนหลังไปได้คำฟ้องที่เสียไปก็ไม่อาจกลับคืนดีขึ้นมาได้อีกข้อที่โจทก์ฎีกาว่าความรับผิดชอบทางอาญามีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 บังคับว่าไม่ว่าพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ ส่วนการรับฟังพยานหลักฐานได้เพียงใดหรือไม่ ก็มีบทบัญญัติบังคับไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 อันเป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยซึ่งนำพยานหลักฐานในคดีอาญา การฟังพยานหลักฐานเพื่อลงโทษจำเลยจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 นั้น เห็นว่า ก่อนศาลจะฟังพยานหลักฐานเพื่อลงโทษจำเลย ต้องปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอให้ฟังได้ว่าการกระทำครบองค์ประกอบเป็นความผิดสำเร็จตามกฎหมายเสียก่อนแล้วจึงจะพิจารณาว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่ คดีความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 มีองค์ประกอบความผิดที่เกี่ยวกับหนี้ที่มีการออกเช็คชำระหนี้ว่า ต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อหนี้ที่จำเลยออกเช็คชำระเป็นหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินซึ่งมีประมวลกฎหมายรัษฎากรบัญญัติถึงการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งของสัญญากู้ยืมเงินกำกับไว้อีกชั้นหนึ่งจึงแตกต่างจากหนี้ทางแพ่งอื่นทั่วไป เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้แจ้งชัดเช่นนี้ย่อมไม่มีหนทางที่จะนำหลักกฎหมายดังที่โจทก์ฎีกาทำให้พลิกผันไปเป็นอย่างอื่นได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกฟ้องจึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟ้องไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุเทพ เจตนาการณ์กุล-ระพีณ บุญสิทธิ์-วิชัย วิสิทธิ์วงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ก่อนหน้านี้มีข้อทู่เถียงกันมากเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ว่ากรณีที่มีการฟ้องร้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดข้อหาดังกล่าวนั้นหากข้อเท็จจริงในคดีอาญารับฟังเป็นยุติว่าจำเลยกู้ยืมเงินไปจากโจทก์จริงแล้วโจทก์จะต้องนำหลักฐานการกู้ยืมเงินมาแสดงต่อศาลหรือไม่ และหากต้องนำมาแสดงต่อศาล จะต้องปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์และขีดฆ่าอากรแสตมป์ด้วยหรือไม่ ซึ่งพอจำแนกความเห็นในประเด็นดังกล่าวออกได้เป็น 2 แนวทาง ความเห็นแรก เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังยุติแล้วว่าจำเลยกู้ยืมเงินไปจากโจทก์จริง ก็ไม่จำเป็นต้องนำสืบให้เห็นถึงหลักฐานการกู้ยืมเงินอีกแต่อย่างใดและไม่จำเป็นต้องพิจารณาประเด็นว่าหลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นจะต้องปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์และขีดฆ่าอากรแสตมป์อีกหรือไม่ ความเห็นที่สอง เห็นว่าโจทก์ยังต้องมีหน้าที่นำสืบให้เห็นถึงหลักฐานการกู้ยืมเงินหากกรณีเป็นสัญญากู้ยืมเงินที่มีลักษณะเป็นตราสารแล้วก็ต้องปิดอากรแสตมป์ให้บริบูรณ์และขีดฆ่าอากรแสตมป์ดังกล่าวด้วย มิฉะนั้นศาลจะต้องพิพากษายกฟ้องคดีอาญาที่โจทก์นำมาฟ้อง ปัญหาดังกล่าวมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5829/2540 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุอยู่นี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5829/2540 การออกเช็คสั่งจ่ายเงินของจำเลยจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ มาตรา 4 ก็ต่อเมื่อจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถบังคับได้ตามกฎหมายปรากฏว่าสัญญากู้ยืมเงินอันเป็นตราสารที่โจทก์อ้างเป็นพยานได้ปิดอากร

แสดงมาแล้ว แต่ไม่มีการชี้แจงอาการแสดงว่ามี สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวไม่ปิด
แสดงว่ามีบริบูรณ์ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 118 เมื่อหนี้เงินกู้ยืมระหว่างโจทก์ จำเลย มีจำนวนกว่า 50 บาท และไม่มี
หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ หนี้ดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่ไม่สามารถ
บังคับได้ตามกฎหมาย การที่จำเลยออกเช็คมอบให้ผู้เสียหายแม้ข้อเท็จจริงตามทาง
นำสืบของโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยเป็นหนี้เงินกู้โจทก์ตามเช็คและออกเช็คชำระหนี้ให้แก่
ผู้เสียหายก็ตาม แต่เมื่อหนี้หนี้ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย การกระทำของ
จำเลยจึงขาดองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค มาตรา 4 ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับ แม้จะแตกต่างกัน
อยู่บ้างกล่าวคือ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5829/2540 เป็นเรื่องที่สัญญากู้ยืม
เงินอันเป็นตราสารที่โจทก์อ้างเป็นพยานได้ปิดอาการแสดงครบถ้วนแล้ว แต่ไม่มี
การชี้แจงอาการแสดง ส่วนตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้นี้ เป็นเรื่องที่สัญญา
กู้ยืมเงินอันเป็นตราสารที่โจทก์อ้างเป็นพยานมิได้ปิดอาการแสดงเลย แต่คำ
พิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าว ศาลฎีกาฟังว่าข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของ
โจทก์ได้ความว่าจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้เสียหาย เหมือนกัน ซึ่งพอ
จะทำให้เห็นแนววินิจฉัยของศาลฎีกาว่ามีความเห็นสอดคล้องกับแนวความเห็นที่สอง
ข้างต้น ประเด็นดังกล่าวหากพิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 แล้วจะเห็นได้ว่าการกระทำที่จะเป็น
ความผิดในข้อหาดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นเรื่องที่จำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง
และบังคับได้ตามกฎหมายองค์ประกอบความรับผิดชอบในส่วนนี้จึงอาจแบ่งแยกได้เป็น 2
ส่วน กล่าวคือ 1. ต้องมีหนี้ที่มีอยู่จริง 2. หนี้หนี้สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ดัง
นั้น การที่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาแม้จะรับฟังได้ว่าจำเลยกู้ยืมเงินไปจาก
โจทก์จริง ก็เป็นเพียงการนำสืบให้เห็นว่าจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง
เท่านั้นกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีมูลหนี้ตามเช็คอยู่นั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแม้โจทก์

และจำเลยจะแถลงยอมรับข้อเท็จจริงกันว่า จำเลยกู้ยืมเงินไปจากโจทก์จริง โจทก์ก็
ยังต้องมีภาระการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าหนี้เงินกู้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่บังคับได้ตาม
กฎหมายอยู่ซึ่งหมายความว่าโจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าโจทก์มีหลักฐานแห่ง
การกู้ยืมเงินเป็นหนังสือตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
653 วรรคหนึ่งและหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือนั้นหากมีลักษณะเป็นตราสาร
แล้ว โจทก์จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย มาตรา
118 ด้วย การนำสืบในส่วนนี้ถือเป็นการนำสืบให้เห็นว่า หนี้ระหว่างโจทก์จำเลยนั้น
เป็นหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมายหากโจทก์นำสืบแต่เพียงว่าหนี้ระหว่างโจทก์จำเลยมี
อยู่จริง แต่ไม่นำสืบให้เห็นว่าหนี้้นสามารถบังคับได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
แล้ว ก็ชอบที่ศาลจะพิพากษายกฟ้องดังเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ซึ่งได้วินิจฉัยในประเด็นว่าหนี้เงินกู้ที่จำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้นั้น
บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ ทนงศักดิ์จุลยกาญจน์